

준 비 서 면

사 건 ○○지방법원 2026구합20555 견책처분취소

1. 행정소송법 제20조 제1항에 따르면 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 45일 이내에 제기하여야 합니다.

또한 원고는 군인사법 제60조의 항고기간인 징계처분 통지일부터 20일 이내에 항고하였습니다.

2. 대법원은 "공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로, 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 상당히 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다."라고 판시하였습니다(대법원 2006. 11. 21. 선고 2006두16274 판결).

3. 정직은 군인사법 제57조 제1항에 따라 보수의 2분의 1을 감액하는 처분입니다.

4. 대법원은 공무원 인사관계 처분 전부에 행정절차법 적용이 배제되지는 않는다고 보았습니다(대법원 2007. 9. 21. 선고 2006두20631 파면처분취소 판결).

5. 헌법재판소 1995. 7. 11. 94누4615 결정은 하자의 중대·명백성 기준을 제시하였습니다.

6. 행정소송법 제27조는 재량처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 남용이 있는 때에는 법원이 이를 취소할 수 있다고 규정합니다.

7. 대법원 2007. 9. 21. 선고 2006두20631 판결의 취지도 이와 같습니다.

2026. 9. 25.

원고 소송대리인 변호사 ○○○ (인)